

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5764/2537

นาย หวล เพชร่ม อม
นาง มะลิ วัลย์ สุระพิณชัย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1375, มาตรา 1381, มาตรา 1627, มาตรา 1629

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 183

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหลักลำดับแต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังอันดับที่ 1 คือผู้สืบสันดานซึ่งตามมาตรา 1627 บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้ด้วยดังนั้น ประเด็นที่ศาลชั้นต้นกำหนดว่า จำเลยเป็นทายาทโดยธรรมของนาย อ. เจ้ามรดกหรือไม่ จึงรวมไปถึงปัญหาว่าจำเลยเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วหรือไม่ด้วย จำเลยมีสำเนาทะเบียนการสมรสระหว่างจำเลยกับ ส.สามีซึ่งเป็นเอกสารมหาชนระบุว่า จำเลยเป็นบุตรนาย อ.นาง ก. และใช้นามสกุลขณะสมรสว่า "เพชร่มอม" อันเป็นนามสกุลของนาย อ.อีกด้วยแม้ว่านายอ. นาง ก. ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย แต่ผู้ใหญ่บ้านก็เบิกความรับรองว่า ขณะเยาว์วัยจำเลยอาศัยอยู่กับนายอ. บิดาที่บ้าน จึงฟังได้ว่านาย อ. อุปการะเลี้ยงดูจำเลยอย่างบุตรและให้ใช้นามสกุลเดียวกัน ถือเป็นการรับรองว่าจำเลยเป็นบุตร จำเลยจึงมีสิทธิรับมรดกไม่มีพินัยกรรมของนาย อ.ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 และมาตรา 1629 โจทก์ฟ้องให้เพิกถอนนิติกรรมที่จำเลยขอรับมรดกที่ดินพิพาทส่วนของนาย อ.อ้างว่านายอ. ได้ยกที่ดินพิพาทส่วนของนาย อ. ให้โจทก์แล้วไม่มีประเด็นว่าโจทก์แย่งการ

ครอบครองที่ดินพิพาทเกินกว่า 1 ปี หรือไม่ ทั้งคำพยานโจทก์ ก็ไม่ได้ยืนยันว่า นาย
อ. ยกที่ดินพิพาทส่วนของนาย อ. ให้โจทก์การที่โจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทรวมทั้ง
ส่วนของนาย อ.หลังจากนายอ. ตายแล้วเท่ากับเป็นการครอบครองแทนจำเลยซึ่งเป็น
ทายาทนาย อ. จนกว่าโจทก์จะแสดงเจตนาเปลี่ยนการครอบครองเป็นครอบครอง
เพื่อตน เมื่อจำเลยเป็นทายาทโดยธรรมของนาย อ. ได้ทำนิติกรรมจดทะเบียนรับ
โอนที่ดินพิพาทส่วนของนาย อ. บิดาโดยชอบ โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอน
นิติกรรมดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินกับนายออง เพชรม่อม
ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3)เลขที่ 157/122 นายอองมิได้สมรสกับผู้
ใดและอยู่อาศัยกับโจทก์นายอองยกที่ดินเฉพาะส่วนของตนให้แก่โจทก์เป็นการ
ตอบแทนที่โจทก์อุปการะเลี้ยงดู เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2524 นายอองตายโดย
กะทันหันด้วยโรคชรา จึงยังมีได้ไปจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่โจทก์ ต่อมาวันที่ 12
ตุลาคม 2531 จำเลยได้ไปแอบอ้างความเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอดอนตูมว่า
จำเลยเป็นทายาทโดยธรรมของนายอองแต่ผู้เดียว และจดทะเบียนรับโอนที่ดิน
เฉพาะส่วนของนายอองเป็นของจำเลย เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายขอให้
เพิกถอนจำเลยจากการเป็นทายาทโดยธรรมของนายอองและเพิกถอนนิติกรรมที่
จำเลยจดทะเบียนรับโอนที่ดินของนายอองตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ข้าง
ต้นให้โจทก์เป็นผู้ได้สิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าวและห้ามจำเลยเข้ายุ่งเกี่ยวกับ
ที่ดินแปลงนี้

จำเลยให้การว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินร่วมกับนายอองจิ่ง ในระหว่างที่นางอองมีชีวิตอยู่ได้สมรสกับนางกำ เพชรม่อม มีบุตรด้วยกัน 1 คน คือ จำเลย เมื่อจำเลยเกิดมาไม่นานนางกำก็ตาย นายอองได้อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาแก่จำเลยจนกระทั่งจำเลยสมรสกับนายไสว สุระพิณชัย โจทก์อาศัยอยู่กับนางอองและช่วยทำนาในที่ดินพิพาท นายอองไม่ได้ยกที่ดินเฉพาะส่วนของตนให้แก่โจทก์ การที่โจทก์ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเป็นการครอบครองแทนจำเลย จำเลยได้จดทะเบียนโอนที่ดินเฉพาะส่วนของนายอองโดยชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่มีสิทธิในที่ดินดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าที่ดินพิพาทตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) เลขที่ 157/122 เล่ม 20 หน้า 29 หมู่ที่ 5ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม (กำแพงแสน) จังหวัดนครปฐม เอกสารหมาย จ.1 หรือ ล.2 เดิมเป็นของนายเรียง นางนีก ซึ่งเป็นบิดามารดาของนายแบ่ม นายออง นางบาน นางเหนอะ นางแห้ว และนายเอ๊ะ เมื่อนายเรียง นางนีกตาย ที่ดินพิพาทตกเป็นของนายแบ่มบิดาโจทก์กับนายอองบิดาจำเลย เมื่อประมาณ 20 ปีก่อนฟ้องคดีนี้ นายแบ่มตาย โจทก์ไปขอรับที่ดินมรดกส่วนของนายแบ่ม ส่วนนายอองตาย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2524ตามมรณบัตรเอกสารหมาย จ.2 หรือ ล.1 และต่อมาวันที่ 12 ตุลาคม 2531 จำเลยไปขอรับที่ดินมรดกส่วนของนายอองที่สำนักงานที่ดินอำเภอ

ดอนตูม แต่โจทก์คัดค้านและฟ้องคดีนี้ มีปัญหาว่าจำเลยเป็นทายาทโดยธรรมของนายออง เพชรม่อม เจ้ามรดกหรือไม่ เห็นว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหลักลำดับ แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลัง อันดับที่ 1 คือผู้สืบสันดานซึ่งตามมาตรา 1627 บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้ด้วย ฉะนั้น ประเด็นที่ศาลชั้นต้นกำหนดว่า จำเลยเป็นทายาทโดยธรรมของนายอองเจ้ามรดกหรือไม่จึงรวมไปถึงปัญหาว่าจำเลยเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วหรือไม่ด้วย ซึ่งจำเลยมีนางบาน เพชรลอม นายเอ๊ะ เพชรม่อมพี่สาวกับน้องชายของนายอองตามลำดับรวมทั้งนายสาย ดีดำผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลบางปลา เบิกความสนับสนุนตัวจำเลยว่า จำเลยเป็นบุตรนายอองกับนางกำซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและได้ตายไปแล้วนอกจาก นางบาน นายเอ๊ะ ซึ่งโจทก์รับว่าเป็นอาของโจทก์เบิกความเป็นพยานจำเลยประกอบคำนายสายผู้ใหญ่บ้าน ยืนยันว่าจำเลยเป็นบุตรของนายอองสอดคล้องต้องกันน่าเชื่อถือแล้วจำเลยยังมีสำเนาทะเบียนการสมรสเอกสารหมาย ล.3ระหว่างจำเลยกับนายไสว สุระพิณชัย สามีระบุว่า จำเลยเป็นบุตรนายออง นางกำ เพชรม่อม และใช้นามสกุลขณะสมรสว่า เพชรม่อมอันเป็นนามสกุลของนายอองอีกด้วย จึงรับฟังได้ตามคำพยานบุคคลและทะเบียนการสมรสเอกสารหมาย ล.3 ซึ่งเป็นเอกสารมหาชนว่าจำเลยเป็นบุตรนายออง นางกำ เพชรม่อม จริง แม้นายอองนางกำไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย แต่นายสายผู้ใหญ่บ้านก็เบิกความรับรองว่า จำเลยขณะเยาว์วัยอาศัยอยู่กับนายอองบิดาที่บ้าน จึงฟังได้ว่านายอองอุปการะเลี้ยงดูจำเลยอย่างบุตรและให้ใช้นามสกุลเดียวกัน ถือเป็นการรับรองว่าจำเลยเป็นบุตรจำเลยจึงมีสิทธิรับมรดกไม่มีพินัยกรรมของนายอองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 และมาตรา 1629

ที่โจทก์ฎีกาต่อไปว่า คดีนี้จำเลยให้การต่อสู้ว่าโจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทแทนจำเลย โจทก์นำสืบได้ว่าโจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทเพื่อตนมาตลอดมาตั้งแต่ก่อน

ออก น.ส.3 เอกสารหมาย จ.1หรือ ล.2 และหลังนายอองต่าย จึงได้สิทธิในที่ดิน
พิพาทส่วนของนายอองโจทก์จึงมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการรับโอนที่ดิน
พิพาทได้นั้น เห็นว่า โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมที่จำเลยขอรับมรดกที่ดินพิพาท
ส่วนของนางอองอ้างว่านายอองได้ยกที่ดินพิพาทส่วนของนายอองให้โจทก์แล้ว ไม่มี
ประเด็นว่าโจทก์แย่งการครอบครองที่ดินพิพาทเกินกว่า 1 ปี หรือไม่ ทั้งเมื่อ
พิเคราะห์คำพยานโจทก์ โจทก์อ้างตนเองเป็นพยานก็ไม่ได้เบิกความยืนยันว่า นายอ
องยกที่ดินพิพาทส่วนของนายอองให้โจทก์แต่อย่างไร การที่โจทก์ครอบครองที่ดิน
พิพาทรวมทั้งส่วนของนายอองหลังจากนายอองต่ายแล้วเท่ากับเป็นการครอบครอง
แทนจำเลยซึ่งเป็นทายาทนายอองจนกว่าโจทก์จะแสดงเจตนาเปลี่ยนการครอบครอง
เป็นครอบครองเพื่อตน ในชั้นนี้เมื่อจำเลยเป็นทายาทโดยธรรมของนายอองได้ทำ
นิติกรรมจดทะเบียนสิทธิรับโอนที่ดินพิพาทส่วนของนายอองบิดาโดยชอบ โจทก์จึง
ไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมดังกล่าว

พิพากษายืน

(อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ปราโมทย์ บุญนาค)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ